

ORIGINALE ☐

COPIA ☒



Reg. Gen° Det.
N° 42 del 30/01/2024

COMUNE DI SQUILLACE

(Provincia di Catanzaro)

DETERMINAZIONE REG. SETTORE TECNICO N° 25 del 30/01/2024

OGGETTO:

Liquidazione di spesa - Lavori di "Riqualficazione Piazza Duomo" – Ditta Costruzioni Sud S.r.l.

CUP: C88E23000220004 - CIG: A00DD46A92 Cap. 205 - Cod. 0501202

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Premesso che:

-con propria determinazione a contrarre n° 567 del 11.09.2023, sono stati approvati la lettera di invito, il disciplinare di gara ed i relativi documenti di gara, nonché si stabiliva di procedere all'appalto dei lavori in oggetto, mediante RdO sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) di CONSIP, ai sensi dell'art. 50, co. 2, lett. a) del D.Lgs n° 36/2023;

-con determinazione n° 592 del 18.09.2023 i lavori in argomento sono stati aggiudicati, sotto condizione di efficacia, alla ditta Costruzioni Sud S.r.l., con sede a Squillace (CZ) in via dei Feaci n° 57, che ha offerto un ribasso percentuale dell'8,00% pari ad un importo netto di € 35.696,00 oltre € 1.200,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed esclusa IVA al 10%;

-con propria determinazione n° 836 del 13.12.2023, l'appalto in argomento è stato aggiudicato, in via definitiva, all'impresa Costruzioni Sud S.r.l., con sede a Squillace (CZ) in via dei Feaci n° 57, in quanto la determinazione n° 592 del 18.09.2023 ha acquisito piena efficacia, come da attestazione del RUP prot. n° 7287 del 14.12.2023, che ha accertato il possesso definitivo in capo all'aggiudicatario dei requisiti di ordine generale, nonché dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi come richiesti dagli elaborati di gara;

-il Responsabile del Procedimento è l'Arch. Antonio Macaluso;

Richiamata la suddetta determinazione n. 592/2023 con la quale veniva impegnata la somma complessiva di € 35.696,00 oltre € 1.200,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed esclusa IVA al 10% per lavori di Riqualficazione in Piazza Duomo, sul Cap. 205 - Cod. 0501202 e contestualmente affidato i lavori alla ditta Costruzioni Sud S.r.l P.I. 02516050792, con sede a Squillace Lido (CZ) in via dei Feaci n° 57;

Preso atto che con propria determinazione n. 808 del 04.12.2023 veniva liquidata la fattura n° FATTPA 18/23 del 24.11.2023, quale acconto, pari a complessivi € 16.500,00 compresa IVA al 10%, alla ditta Costruzioni Sud S.r.l. di Squillace (CZ);

Constatato che i lavori sono stati regolarmente eseguiti nel rispetto di quanto complessivamente stabilito con l'atto di affidamento e con le modalità ivi indicate;

Viste:

-la fattura elettronica n° FATTPA 1/24 del 04/01/2024 di complessivi € 26.285,60 IVA compresa al 10%, emessa dalla ditta Costruzioni Sud S.r.l P.I. 02516050792, con sede a Squillace Lido (CZ) in via dei Feaci n° 57;

-la nota di credito n° FATTPA 2/24 del 05/01/2024, per errato importo imponibile, di complessivi € 26.285,60 di cui € 23.896,00 per imponibile ed € 2.389,60 per IVA al 10%, emessa dalla ditta Costruzioni Sud S.r.l;

-la fattura elettronica n° FATTPA 3/24 del 05/01/2024 di complessivi € 24.085,60 IVA compresa al 10%, emessa dalla ditta Costruzioni Sud S.r.l P.I. 02516050792, con sede a Squillace Lido (CZ) in via dei Feaci n° 57;

Accertata l'opportunità di procedere alla liquidazione;

Atteso che:

- ✓ l'art. 3, punto 5 della Legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai lavori, ai servizi ed alle forniture pubbliche, prevede espressamente che "Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante [...], il Codice Identificativo di Gara (CIG), attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante";

✓ è stato pertanto acquisito tramite portale dedicato dell'ANAC – Autorità Nazionale Anticorruzione – il CIG: A00DD46A92;

Verificata ed attestata la regolarità contributiva della ditta Costruzioni Sud S.r.l - P.I. 02516050792, con sede a Squillace Lido (CZ) in via dei Feaci n° 57, conservata agli atti, DURC prot. n° INAIL_42134838 con validità fino al 22/05/2024;

Vista la competenza del sottoscritto all'adozione del presente provvedimento, in qualità di Responsabile del Settore Tecnico ed in virtù del Decreto del Sindaco n° 52 del 24/03/2021;

Accertata, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica nonché la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

Visto il Regolamento Comunale degli Uffici e dei Servizi;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente regolamento contabile;

Visto l'articolo 3 della Legge n° 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;

Visto il T.U. sull'ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto lgs. 18 agosto 2000, n° 267;

Vista la Legge 7 Agosto 1990 n° 241;

Visto il D.Lgs. n° 152 del 03.04.2006;

Visto il D.Lgs. 31 marzo 2023, n° 36;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni esposte, le quali si intendono di seguito integralmente riportate:

1. di approvare, siccome approva, la fattura n° FATTPA 3/24 del 05/01/2024 emessa dalla ditta Costruzioni Sud S.r.l, relativa ai lavori di “*Riqualificazione Piazza Duomo*”, dell'importo complessivo di € 24.085,60 IVA compresa al 10%, di cui € 21.896,00 per imponibile ed € 2.189,60 per IVA;
2. di prendere atto della nota di credito n° FATTPA 2/24 del 05/01/2024, per errato importo imponibile, a storno della fattura FATTPA 1/24 del 04/01/2024;
3. di liquidare la somma complessiva di € 24.085,60 IVA compresa al 10%, alla ditta Costruzioni Sud S.r.l P.I. 02516050792, con sede a Squillace Lido (CZ) in via dei Feaci n° 57, per i lavori in oggetto;
4. di gravare la relativa spesa sul Cap. 205 - Cod. 0501202, del bilancio 2023 (residui);
5. di dare atto che la presente determinazione è esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile, ai sensi degli artt.153 e 184, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;
6. di prendere atto che ai sensi dell'art. 6 bis della legge 07/06/1990 n° 241, come introdotto dall'art. 1, comma 41 della legge 06/11/2012 n° 190, non sussistono motivi di conflitto d'interesse, previsti dalla normativa vigente, per il Responsabile del Procedimento o per chi lo adotta;
7. di autorizzare il Responsabile del Settore Finanziario ad emettere il relativo mandato di pagamento;
8. di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato, per giorni 15, sull'Albo pretorio online del Comune di Squillace nonché nella sezione “Amministrazione Trasparente”, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e degli artt. 27 e 28, comma 3 del D.Lgs. n. 36/2023.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
f.to (arch. Antonio Macaluso)

SERVIZIO FINANZIARIO E DI RAGIONERIA

Al presente provvedimento si appone il visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria con impegno a valere sull'intervento: Cap. 205 – Cod. 0501202, del bilancio 2023 (residui).

Squillace, lì _____

Il Responsabile del Servizio
f.to (Dott. Pasquale Muccari)

Ai sensi e per gli effetti dell'art.35 - comma 7 del Regolamento di Contabilità, copia della presente è stata pubblicata all'Albo Pretorio in data _____

L'Impiegato Responsabile
f.to

Copia conforme all'originale

Squillace, lì _____

Il Responsabile del Settore Tecnico
(arch. Antonio Macaluso)